공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2025 - 008 호 2025. 1. 16.

사 건 번 호	2024전자0722, 2023서소2260, 2024서소0335, 2024서소0337, 2024서소0338
사 건 명	㈜한국은거래소의 전자상거래소비자보호법 위반행위에 대한 건
피 심 인	주식회사 한국은거래소 남양주시 순화궁로 249, N동 1009호 대표이사 김○○
심의종결일	2025. 1. 8.

주 문

1. 피심인은 자신이 운영하는 사이버몰(www.koreasilverex.co.kr)을 통하여 귀금속 등을 판매하면서「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따라 이루어진 청약철회에 대하여 3영업일 이내에 이미 지급받은 재화등의 대금 환급 의무를 이행하지 아니하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 자신이 운영하는 사이버몰(www.koreasilverex.co.kr)을 통하여 귀금속 등을 판매하면서 배송이 빠짐없이 이루어지고 환불이 정상적·순차적으로 진행되는 것처럼 고지하여 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적인 방법으로 소비자를 유인하거나 거래하는 행위를 즉시 중지하고, 앞으로 이와 같거나 유사한 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 자신이 운영하는 사이버몰(www.koreasilverex.co.kr)을 통하여 귀금속 등을 판매하면서 앞으로 아래와 같거나 유사하게 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적인 방법으로 소비자의 청약철회를 방해하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

가. 상품 수령 후 7일 이내에 소비자의 청약철회가 가능함에도 수집용품에 한하여 구입 후 7일 이내로 교환 및 환불이 가능하다고 고지하는 행위

나. 판매하는 모든 귀금속류 상품이「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」상 주문제작 상품에 해당하지 않음에도 이를 구분하지 아니하고 일괄적으로 귀금속류 상품은 교환 및 환불이 불가하다고 고지하는 행위

4. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 위 1. 내지 3.의 행위를 함으로써 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지>에 기재된 문안대로 사이버몰(www.koreasilverex.co.kr)에 공표하되, PC 웹사이트의 경우 전체화면 크기의 1/6 이상의 크기의 팝업 화면을 통하여, 모바일 웹사이트의 경우 전체화면 크기의 1/2 이상의 크기의 팝업 화면을 통하여 휴업일을 제외한 7일간 공표하여야 한다. 단, 팝업창 설정방식, 글자크기·모양·색상, 공표일정 등은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

5. 피심인은 자신이 운영하는 사이버몰(www.koreasilverex.co.kr)에서의 영업을 4.5개월(135일)간 정지하여야 한다. 다만, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제22조 제1항에 의한 청약철회 및 그에 따른 대금 환급등과 관련된 업무는 계속하여야 한다.

6. 피심인은 다음 각 호에 따라 과태료를 국고에 납부하여야 한다.

가. 과태료 금액 : 7,500,000원

나. 납부기한 : 과태료 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인은 자신이 운영하는 사이버몰(www.koreasilverex.co.kr)[1]에서 재화등의 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약을 받아 재화등을 판매하는 것을 업으로 하는 자로서「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호 및 제6호에 따른 전자상거래를 하는 사업자에 해당하고, 법 제2조 제3호에 따른 통신판매업자에 해당한다.

2 피심인은 2024년 10월 현재 사이버몰에서 소비자들에게 실버바, 은그래뉼, 투자형 은화, 수집형 은화, 디자인 실버바, 메달, 순은 입체 조각상, 세계화폐 및 주화, 쿠퍼 및 기타금속, 금화, 금메달, 골드바, 순은 공예품, 기념 상패, 실버 주얼리, 작품 도자기, 변색방지 및 관리용품, 위탁상품 등을 판매하고 있다. 피심인은 자신의 사업 서비스 분야에 대하여 원자재 유통, 실버 및 골드 상품 생산 및 유통, 해외불리온 유통, 실시간 국제 원자재 시세 및 분석 솔루션 제공, 제품 연구 및 개발, 문화유산 발전 사업이 있다고 소개하고 있다.

3 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

1) 이하 사이버몰의 링크주소는 생략하도록 한다.

<표 1> 피심인 일반현황

(단위: 백만 원, 명)

설립일	연도	매출액	당기순이익	부채총계	자본총계	종업원수[2]
2020.2.12.	2020	4,881	29	336	29	3
	2021	3,332	55	276	85	
	2022	2,157	48	316	134	

* 심사보고서 소갑 제1호증[3]

나. 시장구조 및 실태

4 귀금속은 산출량이 적어 값이 비싼 금·은·백금 따위를 이르며, 화학반응을 거의 일으키지 않고 아름다운 광택을 지닌 금속을 의미한다. 대표적인 고가의 귀금속인 금과 은은 장신구, 전자기기, 의료기기 등 다양한 산업에 활용되고 있다. 귀금속은 경기 침체로 증시가 불안하거나 금리의 하락이 예상될 때, 통상적으로 가격 상승이 예상되는 안전자산 및 투자자산으로도 인식되고 있다.

5 귀금속 가운데 국내 주얼리의 2019년부터 2023년까지 시장규모는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 국내 주얼리[4] 시장규모

(단위: 억 원)

연도	2019	2020	2021	2022	2023
시장규모	54,982	54,117	55,727	63,421	55,111

* 주얼리 산업동향[5] 재구성

6 주얼리는 오프라인은 물론 온라인에서도 판매되고 있는데, 주얼리의 온라인 시장규모는 지속적으로 증가하고 있다. 국내 온라인 주얼리 시장규모는 아래 <표 3>과 같다.

2) 2023년 12월말 기준이다.
3) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 소갑 제○호증이라 한다.
4) 월곡주얼리산업연구소는 귀금속 등을 사용해 만든 몸에 착용 가능한 반지, 귀걸이, 목걸이, 펜던트, 팔찌 등을 주얼리로 분류하고 있다.
5) (재)월곡주얼리산업재단 월곡주얼리산업연구소 주얼리 산업동향(2024. 3. 8.) 9쪽

<표 3> 국내 온라인 주얼리 시장규모

(단위: 억 원)

연도	2019	2020	2021	2022	2023
시장규모	3,307	5,291	7,398	8,915	약 9,236

* 유로 모니터[6)]

7 국내 귀금속 보석 관련 사업체를 고용 규모별로 살펴보면 4인 이하가 종사하는 사업체가 대부분을 차지한다. 2020년부터 2022년까지 국내 귀금속 보석 관련 고용 규모별 사업체수는 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 귀금속 보석 관련 고용 규모별 사업체수

(단위: 개)

연도	2020	2021	2022
4인 이하	16,627	16,096	15,934
5~9명	584	592	586
10인 이상	251	256	263
계	17,462	16,944	16,783

* 통계청[7)]

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 청약철회에 따른 재화등의 대금 환급 불이행 행위

1) 인정사실

8 피심인은 아래 <표 5>와 같이 2022년 7월부터 2024년 8월 기간 중 주문하였으나 배송되지 않은 상품에 대해 소비자들이 청약을 철회하였음에도 불구하고 상품의 대금을 환급하지 아니하였다.

<표 삽입을 위한 여백>

6) (재)월곡주얼리산업재단 월곡주얼리산업연구소 주얼리 산업동향(2024. 3. 8.) 27쪽, 출처: 유로모니터
7) (재)월곡주얼리산업재단 월곡주얼리산업연구소, 한국 주얼리 산업 사업체수 동향(2024. 8.), 출처: 통계청

<표 5> 청약철회에 대한 대금 미환급 내역(미배송 상품 관련) 발췌[8)]

(단위: 원)

주문자명	주문일	청약철회일	환불 여부	결제금액[9)]
[redacted]				

* 피심인 제출자료 재구성

9 이를 주문연도별로 정리하면 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 주문연도별 청약철회에 대한 대금 미환급 내역(미배송 상품 관련)

(단위: 백만 원)

주문연도	2022	2023	2024
결제금액	148	416	195
합계	760		

8) 피심인이 2024. 9. 13. 제출한 자료(소갑 제7-2호증)를 기준으로 피심인의 의무 위반이라고 명백하게 판단이 가능한 건수를 집계하였다.(소갑 제2-1호증, 소갑 제2-2호증)

9) 피심인은 '실제 결제금액 배송비가 빠져 있을 수 있음'이라고 기재하였다. <표 6>, <표 7>, <표 8>도 이와 같다. (소갑 제2-1호증, 소갑 제2-2호증)

10 또한, 피심인은 아래 <표 7>과 같이 2022년 1월부터 2024년 7월 기간 중 주문한 상품에 대하여 배송되지 않은 상품에 대한 소비자의 청약철회에도 불구하고 소비자들이 청약철회한 상품의 대금을 청약철회일로부터 3영업일[10]이 경과한 후에 지급하였다.

<표 7> 청약철회에 대한 대금 지연환급 내역(미배송 상품 관련) 발췌[11]

(단위: 원)

주문자명	주문일	청약철회일	환불완료일	결제금액
[redacted]				

* 피심인 제출자료 재구성

11 이를 주문연도별로 정리하면 아래 <표 8>과 같다.

<표 8> 주문연도별 청약철회에 대한 대금 지연환급 내역(미배송 상품 관련)

(단위: 백만 원)

주문연도	2022	2023	2024
결제금액	871	494	34
합계	1,400		

10) 주말(토요일, 일요일), 공휴일, 대체공휴일을 제외한 일자를 영업일로 보아 3영업일 경과여부를 판단하였다.
11) 피심인이 2024. 9. 13. 제출한 자료(소갑 제7-2호증)를 기준으로 피심인의 의무 위반이라고 명백하게 판단이 가능한 건수를 집계하였다.(소갑 제2-1호증, 소갑 제2-2호증)

2) 근거

12 이러한 사실은 소갑 제2-1호증(미배송 및 미환급 내역), 소갑 제2-2호증(미배송 및 지연환급 내역), 소갑 제2-3호증(소갑 제2-1호증, 소갑 제2-2호증 관련 직권수정 사항), 소갑 제7-1호증 및 소갑 제7-2호증(자료제출명령에 대한 회신) 등을 통해 인정된다.

3) 관련 법 규정 및 법리

가) 관련 법 규정

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률[12)]

제18조(청약철회등의 효과)

① (생략)

② 통신판매업자(소비자로부터 재화등의 대금을 받은 자 또는 소비자와 통신판매에 관한 계약을 체결한 자를 포함한다. 이하 제2항부터 제10항까지의 규정에서 같다)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 3영업일 이내에 이미 지급받은 재화등의 대금을 환급하여야 한다. 이 경우 통신판매업자가 소비자에게 재화등의 대금 환급을 지연한 때에는 그 지연기간에 대하여 연 100분의 40 이내의 범위에서 「은행법」에 따른 은행이 적용하는 연체금리 등 경제사정을 고려하여 대통령령으로 정하는 이율을 곱하여 산정한 지연이자(이하 “지연배상금”이라 한다)를 지급하여야 한다.

1.～2. (생략)

3. 통신판매업자가 재화등을 공급하지 아니한 경우에는 제17조제1항 또는 제3항에 따라 청약철회등을 한 날

③～⑪ (생략)

12) 2024. 2. 6. 법률 제20239호로 개정되어 2024. 8. 7. 시행된 것을 말한다.

나) 법리

13 법 제18조 제2항에 의하면 통신판매업자는 재화등을 공급하지 아니한 경우 법 제17조 제1항 또는 제3항에 따라 소비자가 청약철회등을 한 날로부터 3영업일 이내에 이미 지급받은 재화등의 대금을 환급하여야 한다.

4) 위 2. 가. 1) 행위의 위법 여부

가) 통신판매업자가 소비자에게 재화 등을 공급하지 아니하였는지 여부

14 피심인은 위 2. 가. 1)에서 본 바와 같이 2022년 1월부터 2024년 8월 기간 중 주문한 상품에 대해 재화 등을 공급하지 아니하였다.

나) 법 제17조 제1항 또는 제3항에 따른 청약철회등을 하였는지 여부

15 소비자들은 피심인 사이버몰에서 주문하였으나 배송되지 않은 상품에 대하여 청약철회를 하였다. 이는 소비자가 재화를 공급받기 전 청약철회를 한 경우에 해당하므로, 법 제17조 제1항 또는 제3항에 따른 청약철회를 한 것에 해당한다.

다) 3영업일 이내에 재화등의 대금을 환급하지 않았는지 여부

16 피심인은 소비자들이 청약철회를 한 이후에도 지급받은 상품 대금을 환급하지 아니하였으며, 환급한 경우에도 3영업일이 경과한 후에 대금을 환급하였다. 이는 청약철회등을 한 날부터 3영업일 이내에 재화 등의 대금을 환급하지 아니한 경우에 해당한다.

5) 소결

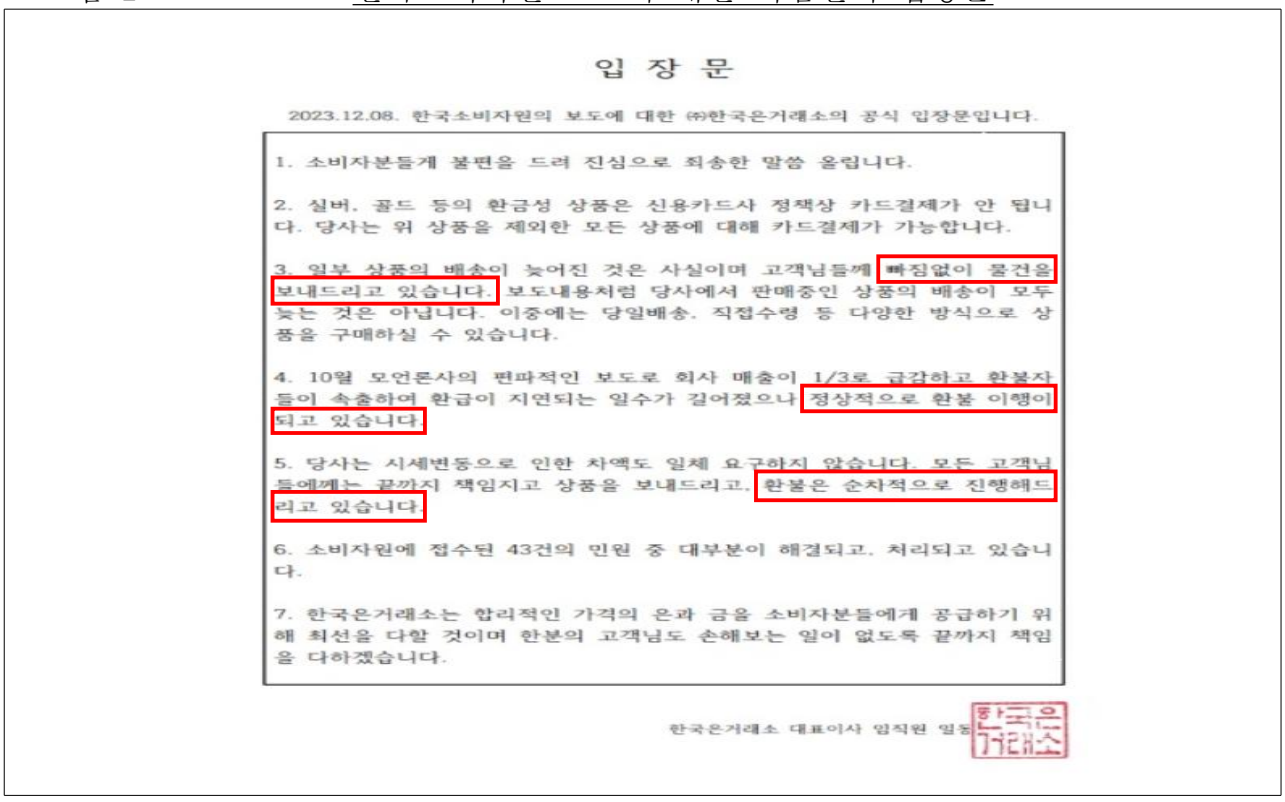
17 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제18조 제2항에 위반된다.

나. 환불 등에 대하여 거짓·과장된 사실을 알려 소비자를 유인·거래한 행위

1) 인정사실

18 피심인에 관한 소비자 민원이 계속되어 한국소비자원은 피심인에 대한 소비자 피해주의보를 발령하였다. 이에 피심인은 2023년 12월 8일 사이버몰의 공지사항에 한국소비자원의 보도에 대하여 아래 <그림 1>과 같이 '빠짐없이' 물건을 보내고, '정상적'으로 환불 이행이 되고 있으며, 환불은 '순차적'으로 진행한다는 공식입장문을 게시하였다.

<그림 1> 한국소비자원 보도에 대한 피심인의 입장문



입 장 문

2023.12.08. 한국소비자원의 보도에 대한 ㈜한국은거래소의 공식 입장문입니다.

1. 소비자분들께 불편을 드려 진심으로 죄송한 말씀 올립니다.

2. 실버, 골드 등의 환금성 상품은 신용카드사 정책상 카드결제가 안 됩니다. 당사는 위 상품을 제외한 모든 상품에 대해 카드결제가 가능합니다.

3. 일부 상품의 배송이 늦어진 것은 사실이며 고객님들께 빠짐없이 물건을 보내드리고 있습니다. 보도내용처럼 당사에서 판매중인 상품의 배송이 모두 늦는 것은 아닙니다. 이중에는 당일배송, 직접수령 등 다양한 방식으로 상품을 구매하실 수 있습니다.

4. 10월 모언론사의 편파적인 보도로 회사 매출이 1/3로 급감하고 환불자들이 속출하여 환급이 지연되는 일수가 길어졌으나 정상적으로 환불 이행이 되고 있습니다.

5. 당사는 시세변동으로 인한 차액도 일체 요구하지 않습니다. 모든 고객님들에게는 끝까지 책임지고 상품을 보내드리고, 환불은 순차적으로 진행해드리고 있습니다.

6. 소비자원에 접수된 43건의 민원 중 대부분이 해결되고, 처리되고 있습니다.

7. 한국은거래소는 합리적인 가격의 은과 금을 소비자분들에게 공급하기 위해 최선을 다할 것이며 한분의 고객님도 손해보는 일이 없도록 끝까지 책임을 다하겠습니다.

한국은거래소 대표이사 임직원 일동

* 소갑 제4-2호증

19 하지만, '빠짐없이' 배송되며 '정상적'으로 환불 이행이 되고 있다는 공식입장문 내용과 달리 피심인은 상품을 빠짐없이 배송하거나 정상적으로 환불을 이행하지 않았다.[13]

13) 공식입장문을 게시한 2023년 12월 8일 이후에도 빠짐없이 배송하거나 정상적으로 환불이행을 하지 않았다.(소갑 제2-1호증, 소갑 제2-2호증, 소갑 제7-2호증)

20 또한, 피심인은 환불은 '순차적'으로 진행하고 있다는 공식입장문 내용과 달리, 환불을 강하게 요구하는 소비자에 대해 먼저 환불을 진행하였다. 이러한 사실은 아래 <표 9>와 같은 피심인 대표이사 김○○[14]의 진술을 통해 확인된다.

<표 9> 김○○ 진술조서

문) 자료를 보니까 실제 환불은 지속적으로 이루어지고 있는 것으로 보이는데, 환불을 하는 대상이나 금액은 어떤 기준으로 결정하시나요? 답) **환불을 세게 요구하는 분들 것을 우선적으로 환불**해 드리고, 그 외에는 환불 요청이 오래된 순으로 순차적으로 환불해 주고 있습니다.

* 소갑 제3호증

2) 근거

21 이러한 사실은 소갑 제2-1호증(미배송 및 미환급 내역), 소갑 제2-2호증(미배송 및 지연환급 내역), 소갑 제2-3호증(소갑 제2-1호증, 소갑 제2-2호증 관련 직권 수정사항), 소갑 제3호증(김○○ 진술조서), 소갑 제4-1호증(한국소비자원 소비자피해주의보) 및 소갑 제4-2호증(피심인 공식입장문 캡쳐자료) 등을 통해 인정된다.

3) 관련 법 규정 및 법리

가) 관련 법 규정

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률[15]

제21조(금지행위)

① 전자상거래를 하는 사업자 또는 통신판매업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 소비자와 거래하거나 청약철회등 또는 계약의 해지를 방해하는 행위

2.~7. (생략)

14) 이하 '피심인 대표이사'는 생략하기로 한다.
15) 2024. 2. 6. 법률 제20239호로 개정되어 2024. 8. 7. 시행된 것을 말한다.

나) 법리

22 법 제21조 제1항 제1호 금지행위에 해당하기 위해서는 전자상거래를 하는 사업자 등이 소비자에게 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 소비자와 거래하여야 한다.

23 법 제21조 제1항 제1호에서 규정한 '거짓 또는 과장된 사실을 알려 소비자를 유인하는 행위'란 거래에 있어 중요한 사항에 관하여 사실과 다르게 알리거나 사실을 지나치게 부풀려 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 행위를 말하고, 그로 인하여 소비자가 유인될 우려가 있으면 족하고 반드시 소비자가 유인되는 결과가 발생해야 하는 것은 아니다.[16]

24 또한 '기만적인 방법을 이용하여 소비자를 유인하는 행위'란 소비자가 재화 또는 용역을 구매하는 데 영향을 미칠 수 있는 사실의 전부 또는 일부를 은폐, 누락하거나 축소하는 등의 방법으로 소비자의 주의나 흥미를 일으키는 행위 자체를 뜻한다. 따라서, 이러한 유인행위가 성립하기 위해서는 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 행위만으로 충분하고 그 행위로 소비자가 유인되는 결과가 발생해야 하는 것은 아니다.[17]

25 한편, 그 행위가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 행위를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다.[18]

4) 위 2. 나. 1) 행위의 위법 여부

가) 거짓 또는 과장된 사실을 알렸는지 여부

16) 서울고등법원 2013. 7. 19. 선고 2013누1913 판결 참조
17) 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012두1525 판결 참조
18) 서울고등법원 2011. 12. 8. 선고 2011누24127 판결 및 서울고등법원 2023. 7. 19. 선고 2013누1913 판결 참조

26 피심인은 사이버몰의 공지사항에 ‘빠짐없이’ 물건을 보내고, ‘정상적’으로 환불 이행이 되고 있으며, 환불은 ‘순차적’으로 진행되고 있는 것처럼 공식입장문을 게재하고 광고하였다.

27 그러나, ① 2022년 및 2023년에 주문 후 미배송된 상품에 대해 소비자가 청약철회를 신청하였음에도 위 <표 6>과 같이 대금을 미지급한 점, ② 환불을 거세게 요구하는 소비자에게 우선적으로 환불을 해주고 있다는 김ㅇㅇ의 진술 등을 고려할 때 이는 소비자에게 거짓 또는 과장된 사실을 알린 행위에 해당한다.

나) 소비자를 유인 또는 소비자와 거래하였는지 여부

28 쇼핑몰 이용자에게 쇼핑몰의 상품 배송 및 환불 이행여부는 소비자들의 상품 구매 여부를 결정함에 있어서 중요한 고려사항이다. 그럼에도 불구하고 피심인은 거짓·과장된 사실이 담긴 입장문을 게시함으로써 소비자들로 하여금 마치 피심인의 사이버몰에서 주문하면 배송이 다소 지연되기는 하지만 빠짐없이 배송되고, 정상적이고 순차적으로 환불이 이행되는 것으로 잘못 알게 하거나 잘못 알게 할 우려가 있다.

29 따라서 피심인의 위 2. 나. 1) 행위는 거래에 있어 중요한 사항에 관하여 거짓·과장된 사실을 알려 소비자를 유인 또는 소비자와 거래하는 행위에 해당한다.

5) 소결

30 피심인의 위 2. 나. 1) 행위는 법 제21조 제1항 제1호에 위반된다.

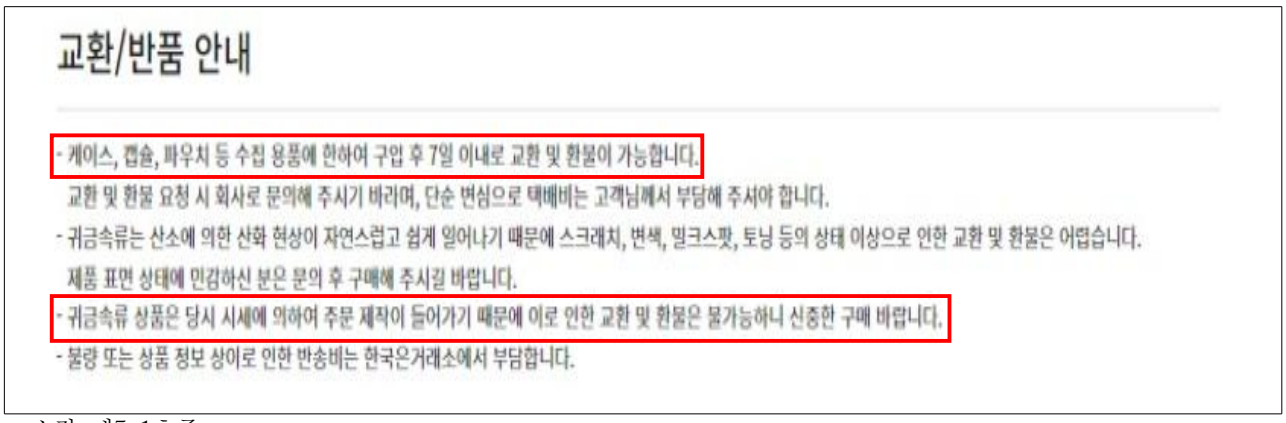
다. 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 청약철회를 방해한 행위

1) 인정사실

31 피심인은 2023. 11. 23.부터 2024. 3. 28.까지 아래 <그림 2>와 같이 사이버몰

내의 상품 상세 페이지의 교환/반품 안내란에 “케이스, 캡슐, 파우치 등 수집 용품에 한하여 구입 후 7일 이내로 교환 및 환불이 가능합니다.”, “귀금속류 상품은 당시 시세에 의하여 주문 제작이 들어가기 때문에 이로 인한 교환 및 환불은 불가능하니 신중한 구매 바랍니다.”라고 게시하였다.

<그림 2> 상품 상세페이지 교환/반품 안내란 문구


교환/반품 안내

- 케이스, 캡슐, 파우치 등 수집 용품에 한하여 구입 후 7일 이내로 교환 및 환불이 가능합니다.
교환 및 환불 요청 시 회사로 문의해 주시기 바라며, 단순 변심으로 택배비는 고객님께서 부담해 주셔야 합니다.
- 귀금속류는 산소에 의한 산화 현상이 자연스럽고 쉽게 일어나기 때문에 스크래치, 변색, 밀크스팟, 토닝 등의 상태 이상으로 인한 교환 및 환불은 어렵습니다.
제품 표면 상태에 민감하신 분은 문의 후 구매해 주시길 바랍니다.
- 귀금속류 상품은 당시 시세에 의하여 주문 제작이 들어가기 때문에 이로 인한 교환 및 환불은 불가능하니 신중한 구매 바랍니다.
- 불량 또는 상품 정보 상이로 인한 반송비는 한국은거래소에서 부담합니다.

* 소갑 제5-1호증

2) 근거

32 이러한 사실은 소갑 제3호증(김ㅇㅇ 진술조서), 소갑 제5-1호증(교환/반품 안내 등 캡처화면) 등을 통해 인정된다.

3) 관련 법 규정 및 법리

가) 관련 법 규정

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률[19]

제17조(청약철회등)

① (생략)

② 소비자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 통신판매업자의 의사에 반하여 제1항에 따른 청약철회등을 할 수 없다. 다만, 통신판매업자가 제6항에 따른 조치를 하지 아니하는 경우에는 제2호부터 제5호까지의 규정에 해당하는 경우에도 청약철회등을 할 수 있다.

1.~5. (생략)

19) 2023. 3. 21. 법률 제19255호로 개정되어 2024. 3. 22. 시행된 것을 말한다.

6. 그 밖에 거래의 안전을 위하여 대통령령으로 정한 경우

③～⑥ (생략)

제21조(금지행위)

① 전자상거래를 하는 사업자 또는 통신판매업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 소비자와 거래하거나 청약철회등 또는 계약의 해지를 방해하는 행위

2.～7. (생략)

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 시행령[20]

제21조(청약철회등의 제한) 법 제17조제2항제6호에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 소비자의 주문에 따라 개별적으로 생산되는 재화등 또는 이와 유사한 재화등에 대하여 법 제13조제2항제5호에 따른 청약철회등(이하 "청약철회등"이라 한다)을 인정하는 경우 통신판매업자에게 회복할 수 없는 중대한 피해가 예상되는 경우로서 사전에 해당 거래에 대하여 별도로 그 사실을 고지하고 소비자의 서면(전자문서를 포함한다)에 의한 동의를 받은 경우를 말한다.

나) 법리

33 피심인의 행위가 법 제21조 제1항 제1호의 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 청약철회 등을 방해하는 행위에 해당하기 위해서는 소비자에게 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자의 청약철회를 방해한 사실이 인정되어야 한다.

4) 위 2. 다. 1) 행위의 위법 여부

가) 거짓 또는 과장된 사실을 알렸는지 여부

20) 2024. 1. 2. 대통령령 제34097호로 개정되어 2024. 3. 22. 시행된 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.

34 피심인의 사이버몰에서 재화를 구매한 소비자는 법 제17조 제2항 각 호의 예외사유에 해당하지 않는 경우 법 제17조 제1항에 따라 재화 등을 공급받거나 재화등의 공급이 시작된 날부터 7일 이내에 청약철회 등을 할 수 있다. 하지만, 피심인은 상품 상세 페이지의 교환/반품 안내란에 “케이스, 캡슐, 파우치 등 수집 용품에 한하여 구입 후 7일 이내로 교환 및 환불이 가능합니다.”라고 고지함으로써, 수집 용품의 청약철회기간을 상품 수령 후 7일 이내가 아닌 구입 후 7일 이내로 제한하였다.

35 더불어 피심인은 상품 상세 페이지의 교환/반품 안내란에 “귀금속류 상품은 당시 시세에 의하여 주문 제작이 들어가기 때문에 이로 인한 교환 및 환불은 불가능하니 신중한 구매 바랍니다.”라고 고지하였다.

36 법 제17조 제2항 제6호 및 법 시행령 제21조가 규정하고 있는 청약철회가 제한되는 주문제작 재화는 ‘소비자의 주문에 따라 개별적으로 생산되는 재화 또는 이와 유사한 재화에 대하여 청약철회를 인정하는 경우 통신판매업자에게 회복할 수 없는 중대한 피해가 예상되는 경우로서 사전에 해당 거래에 대하여 별도로 그 사실을 고지하고 소비자의 서면(전자문서를 포함한다)에 의한 동의를 받은 것’을 의미한다.

37 그런데, 피심인이 판매하는 귀금속류 상품에는 소비자의 주문에 따라 개별적으로 생산되는 것뿐만 아니라, 기성품에 해당되어 소비자가 청약철회를 하여도 재판매 가능한 귀금속류 상품도 포함되어 있다.[21] 따라서, 피심인이 판매하는 모든 귀금속류 상품이 전자상거래법 제17조 제2항 제6호에서 규정한 주문제작 상품에 해당되지 않음에도 이를 구분하지 않고 일괄적으로 교환 및 환불이 불가하다고 알렸는바, 이러한 피심인의 행위는 거짓 또는 과장된 사실을 알리는 것에 해당한다.

나) 소비자의 청약철회를 방해하였는지 여부

38 피심인은 소비자의 청약철회가 가능한 경우에도 마치 불가능한 것처럼 소비자에게 사실과 다르게 고지하였는바, 이와 같은 문구를 접한 소비자는 청약철회 등의

21) 피심인이 판매하는 실버바, 한국조폐공사 골드바 및 실버바, 각 국가에서 발행한 연도별 주화 등의 귀금속류 상품은 소비자의 주문에 따라 개별적으로 생산되는 것이 아니라 제조업체 등이 규격 등을 정하여 생산하는 기성품에 해당한다.

행사를 주저하거나 포기할 우려가 있다.[22)]

39 이러한 사실은 아래 <표 10>, <표 11>과 같이 “그렇게 소비자가 오해할 소지도 있을 것 같습니다.”, “관련 법을 다 잘 알지 못해 잘 관리하지 못한 책임이 있다고 생각합니다.”라고 소비자의 오인 가능성과 위법성을 인정한 김○○의 진술을 통해서도 인정된다.

<표 10> 김○○ 진술조서

문) ‘케이스, 캡슐, 파우치 등 수집 용품에 한하여 구입 후 7일 이내로 교환 및 환불 가능하다’라고 고지하였습니다. 그런데 전상법 17조 1항에서는 원칙적으로 청약철회를 허용하되 상품 수령 후 7일 이내에 청약철회 가능하다고 되어 있습니다. 그런데 해당 문구는 ‘구입 후’ 7일 이내라고 되어 있을 뿐만 아니라, ‘케이스, 캡슐, 파우치 등 수집 용품에 ’ 한하여‘ 교환, 환불가능하다고 되어 있고, 별도로 다른 상품이 청약철회 가능한 경우에 대해 언급이 없으므로 그 외 상품의 경우에는 구입 후 청약철회 자체가 안되는 것으로 소비자가 오인할 우려가 있다고 생각되는데 대표님의 생각은 어떠십니까?
답) **그렇게 소비자가 오해할 소지도 있을 것 같습니다.** 하지만, 실제로는 소비자의 모든 환불 요청을 받아서 환불해 주려고 노력하고 있습니다. **관련 법을 다 잘 알지 못해 잘 관리하지 못한 책임이 있다고 생각합니다.**

* 소갑 제3호증

<표 11> 김○○ 진술조서

문) 상품 판매 페이지에 ‘귀금속류 상품은 당시 시세에 의하여 주문제작이 들어가기 때문에 이로 인한 교환 및 환불은 불가능하다’라고 고지하였는데 그 의미에 대해 설명해 주시기 바랍니다.
답) **작년에 법률사무소를 통해 해당 문구가 전자상거래법의 청약철회 관련 규정을 위반할 소지가 있다는 의견을 들었는데,** 저희 직원이 그 문구를 수정하지 못했던 것 같습니다. **제 관리 책임입니다.** 그 문구는 오늘 작업을 해서 수정하겠습니다.

* 소갑 제3호증

5) 소결

40 피심인의 위 2. 다. 1)의 행위는 법 제21조 제1항 제1호에 위반된다.

22) 피심인이 실제 소비자의 반품 신청을 수락하였는가와 별개로, 피심인이 청약철회가 가능한 경우를 마치 불가능한 것처럼 소비자에게 사실과 다르게 안내하였는바 이와 같은 문구를 접한 소비자는 청약철회 등의 행사를 주저하거나 포기할 우려가 있다.

3. 처분

가. 시정조치

41 피심인의 위 2. 가. 1) 및 2. 다. 1)의 행위는 이미 종료되었으나, 장래에 당해 행위와 동일 또는 유사한 위반행위를 반복할 우려가 있으므로 행위금지명령을 부과한다. 또한, 피심인의 2. 나. 1)의 행위는 현재도 계속되고 있고 장래에 당해 행위와 동일 또는 유사한 위반행위를 반복할 우려가 있으므로 행위중지명령 및 행위금지명령을 부과한다.

42 아울러, 피심인의 위 2. 가. 1), 2. 나. 1) 및 2. 다. 1)의 행위로 인하여 직접 피해를 입은 자가 불특정 다수인바, 공표를 통해 피해를 입은 소비자가 자신의 권익구제를 위한 법적 조치를 취하게 할 필요성이 인정되고, 소비자에게 남아있는 오인·기만적 효과를 제거할 필요가 있으므로 법 제32조 제2항에 따라 공표명령을 함께 부과하기로 한다.

나. 영업정지

43 피심인의 위 2. 가. 1), 2. 나. 1) 및 2. 다. 1)의 행위는 현재까지 소비자들의 피해구제가 이루어지지 않고 있는 점, 소비자 피해가 계속 발생할 가능성이 큰 점 등을 고려할 때, 시정조치만으로 소비자 피해 방지가 어렵고 소비자에 대한 피해보상이 불가능하다고 판단되므로 법 제32조 제4항 및 같은 법 시행령 제34조 제1항 관련 [별표3] 영업정지 처분의 기준에 따라 피심인에게 영업 전부에 대한 4.5개월(135일간) 영업정지를 부과하도록 한다.

다. 과태료 부과

44 이 사건 위반행위와 관련하여 피심인에게 아래와 같이 총 7,500,000원의 과태료를 부과한다.

45 위 2. 나. 1)의 행위는 법 제21조 제1항 제1호 전단에 위반되므로 법 제45조, 법 시행령 제42조 [별표 3] '과태료의 부과기준'에 따라 위반횟수 1회에 해당하는 5,000,000원을 과태료로 부과하기로 한다.

46 또한, 위 2. 다. 1)의 행위는 법 제21조 제1항 제1호 후단에 위반되므로 법 제45조, 법 시행령 제42조 [별표 3] '과태료의 부과기준'에 따라 위반횟수 1회에 해당하는 5,000,000원을 과태료 금액으로 하되, 법 위반상태를 시정한 점을 고려하여 위 과태료 금액의 1/2을 감경한 2,500,000원의 과태료를 부과하기로 한다.

4. 결론

47 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제18조 제2항에 위반되고, 위 2. 나. 1)의 행위는 법 제21조 제1항 제1호 전단에 위반되며, 위 2. 다. 1)의 행위는 법 제21조 제1항 제1호 후단에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제32조 제2항을, 영업정지에 대하여는 법 제32조 제4항을, 과태료 부과에 대하여는 법 제45조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 1월 16일

의 장 위 원 유 성 욱

위 원 신 영 수

위 원 오 규 성

<별지>

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 주식회사 한국은거래소는 웹사이트(www.koreasilverex.co.kr)를 운영하면서 다음과 같이「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」(이하 '전자상거래법')을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

- 다 음 -

ㅇ 재화등의 대금을 받은 자는 전자상거래법상 청약철회에 대해 3영업일 이내에 이미 지급받은 재화등의 대금을 환급해주어야 함에도 3영업일 이내에 환급하지 아니한 행위

ㅇ 자신이 운영하는 사이버몰을 통하여 귀금속 등을 판매하면서 배송이 빠짐없이 이루어지고 환불이 정상적·순차적으로 진행되는 것처럼 고지하여 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적인 방법으로 소비자를 유인하거나 거래하는 행위

ㅇ 상품 수령 후 7일 이내에는 소비자의 청약철회가 가능함에도 수집용품에 한하여 구입 후 7일 이내로 교환 및 환불이 가능하다고 고지하는 행위

ㅇ 판매하는 모든 귀금속류 상품이 전자상거래법상 주문제작 상품에 해당되지 않음에도, 이를 구분하지 않고 일괄적으로 귀금속류 상품은 교환 및 환불이 불가하다고 고지하는 행위

2025년 월 일

주식회사 한국은거래소
대표이사 ㅇㅇㅇ